

Bürgerhaus Leinewinkel e.V.
Lindengasse 18 · 37574 Einbeck
Einbeck, 18.01.2021 · Bezug BH-21-04

Architektenvertrag Gebäudeplanung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Bürgerhaus Leinewinkel e.V., vertreten durch Maren Döring und Uwe Feldmann, beauftragt Hartwig Architektur, Inhaberin Lena Hartwig, mit Umbau und nördlichem Anbau des Bürgerhauses Lindengasse 18 in Einbeck. Die Parteien vereinbaren die folgenden Leistungen und Vergütungen individuell.

1 Leistungsgegenstand

Geschuldet sind die Grundleistungen des Leistungsbildes Gebäude für die Leistungsphasen 1 bis 9 nach Anlage 10 zur HOAI. Zunächst werden die Leistungsphasen 1 bis 4 abgerufen. Die Leistungsphasen 5 bis 9 werden erst nach schriftlichem Abruf ausgeführt. Die Gebäudeteile werden als ein funktional zusammenhängendes Objekt geplant. Die Abstimmung mit Tragwerks- und Haustechnikplanung gehört zum Auftrag; deren Fachleistungen sind nicht im Honorar enthalten.

Die vorhandenen Räume und der Bedarf folgen dem Vorstandsprotokoll vom 12.11.2020. Frau Hartwig führt die Ortsbesichtigung durch, stellt Varianten mit Kosten und Terminen gegenüber und klärt den Untersuchungsbedarf. Verdeckte Bauteile werden nicht ohne Zustimmung geöffnet. Bestandsaufmaß, vier Feuchtemessstellen und zwei Suchschlitze sind als zusätzliche Leistungen mit 3.000,00 EUR netto enthalten. Laboruntersuchungen oder eine flächendeckende Leitungssuche werden nur nach gesonderter Beauftragung ausgeführt.

2 Honorar

Leistungsphase	Anteil	Nettohonorar EUR
1	2 Prozent	960,00
2	7 Prozent	3.360,00
3	15 Prozent	7.200,00
4	3 Prozent	1.440,00
5	25 Prozent	12.000,00
6	10 Prozent	4.800,00
7	4 Prozent	1.920,00
8	32 Prozent	15.360,00
9	2 Prozent	960,00

Das individuell vereinbarte Pauschalhonorar für alle Grundleistungen beträgt 48.000,00 EUR netto. Die Prozentanteile dienen der Zuordnung dieser Pauschale zu den abgerufenen Leistungen und sind keine Behauptung einer zwingenden Mindestvergütung. Mit den 3.000,00 EUR für Bestandsarbeiten und 3.000,00 EUR pauschalen Nebenkosten ergibt sich bei vollständigem Abruf ein Nettohonorar von 54.000,00 EUR. Gesetzliche Umsatzsteuer kommt hinzu. Änderungen der anrechenbaren Kosten allein ändern diese Pauschale nicht.

3 Abstimmung und Änderungen

Frau Döring entscheidet für den Bauherrn über Raumprogramm und Bemusterung. Vergaben und vergütungswirksame Leistungsänderungen bedürfen der gemeinsamen Bestätigung von Frau Döring und Herrn Feldmann. Die Architektin hat keine Vollmacht, Bauaufträge oder Nachträge namens des Vereins abzuschließen. Sie informiert den Vorstand vor weiterer Planung über absehbare Überschreitungen des verfügbaren Gesamtrahmens von 430.000,00 EUR brutto. Ein Erfolg unabhängig von Marktpreisen oder unerkanntem Bestand wird nicht zugesagt.

4 Rechnungen und Objektbetreuung

Abschläge dürfen nach dokumentiertem Leistungsfortschritt verlangt werden. Die Teilrechnungen bezeichnen den Bearbeitungsstand und bereits gezahlte Beträge. Nach Abschluss der Bauausführung werden die Planungs- und Überwachungsleistungen gesondert zur Abnahme vorgestellt. Die Übergabe des Gebäudes an den Hauswart ersetzt diese Erklärung nicht.

In der Objektbetreuung werden gemeldete Mängel fachlich bewertet und die Verantwortlichen zur gemeinsamen Besichtigung eingeladen. Die Architektin führt eine Begehung während der laufenden Gewährleistungszeiten sowie rechtzeitig vor deren jeweiligem Ablauf durch und wirkt bei der Freigabe vereinbarter Sicherheiten mit. Die Fristen werden gewerkeweise anhand der tatsächlichen Abnahmen und Vertragsunterlagen geführt. Eine rechtliche Prüfung von Hemmung, Neubeginn oder streitiger Anspruchsinhaberschaft ist nicht als Rechtsberatung beauftragt.

5 Unterlagen und Vertragsende

Planstände werden mit Datum und Revision geführt. Bauherr und ausführende Firmen erhalten die freigegebenen Unterlagen. Frau Hartwig übergibt bei Projektabschluss bearbeitbare Plandateien und einen geordneten Dokumentennachweis. Bei Beendigung des Vertrags werden bis dahin erbrachte Leistungen nachvollziehbar abgerechnet. Die Parteien vereinbaren deutsches Recht; Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nicht einbezogen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Lena Hartwig, Architektin; Maren Döring und Uwe Feldmann, Vorstand

Anlagen: 01_2020-11-12_Bedarfsbeschluss.docx